

ORIGINAL

RECIBIDO JUN 26 PM 3:21
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma. Asamblea
Legislativa

3ra. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R.C. del S. 154

INFORME POSITIVO

~~de mayo~~ de 2026
2 de junio

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración de la Resolución Conjunta del Senado 154, recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación con las enmiendas que se acompañan en el entirillado electrónico.

ALCANCE DE LA MEDIDA



La Resolución Conjunta del Senado 154 (en adelante, R.C. del S. 154), según presentada, tiene como propósito "ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por la Ley 26-2017, según enmendada, mejor conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal", cumplir con la Resolución Conjunta 65-2019, a los fines de transferir la titularidad del Edificio Anexo a la Escuela Superior Central, localizado en la parada veintiuno y medio (21.5), Avenida Ponce de León, Santurce, San Juan, al Fideicomiso de Ballets de San Juan; y para otros fines relacionados".

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

La "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal", Ley 26-2017, creó el Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles "a los fines de que ejerza todas las facultades necesarias, que no sean contrarias a esta o cualquier otra ley, para la disposición de bienes inmuebles de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico".¹ De conformidad con el Artículo 5.06, de la Ley 26-2017, el Comité tendrá los siguientes deberes Con el fin de ejecutar la política pública del Gobierno de Puerto Rico:

- a. Deberá establecer mediante reglamento un procedimiento uniforme, eficiente y efectivo para la disposición y transferencias de los bienes

¹ Artículo 5.03, de la Ley 26-2017, 3 LPRA § 9502.

inmuebles de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico, ya sea mediante subasta pública a viva voz, subasta pública en sobre sellado o mediante venta directa. Dicho procedimiento deberá proveer un sistema justo de competencia que garantice el interés público. El Comité deberá disponer claramente cuándo se podrá hacer una venta directa.

b. Deberá coordinar, junto con la Junta Revisora de Propiedad Inmueble creada en virtud de la Ley 235-2014, la preparación y/o actualización de un inventario oficial de todas las propiedades inmuebles de todas las agencias, dependencias, instrumentalidades, y corporaciones públicas de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico, excluyendo las propiedades de la Universidad de Puerto Rico.

c. Deberá obtener por parte de la Junta Revisora de Propiedad Inmueble, una certificación en la que se incluyan todas las propiedades inmuebles que están disponibles para su disposición por razón de no ser necesitadas para ser habilitadas por alguna agencia, dependencia, instrumentalidad o corporación pública de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico.



d. Deberá evaluar toda solicitud de compraventa, arrendamiento, u otra forma de traspaso de posesión, de propiedad inmueble que le sea sometida por cualquier persona natural o jurídica, con o sin fines de lucro, incluyendo municipios, y asegurarse que cumpla con esta Ley y todas las normas y reglamentos que sean aprobados por el Comité.

e. Realizar cualquier tipo de estudio, inspección, análisis, u otra gestión sobre las propiedades inmuebles, incluyendo el asegurarse que estén debidamente inscritas en el Registro de la Propiedad y que tengan el título y cualquier otro requerimiento exigido por ley al corriente.

f. Tasar los bienes inmuebles objeto de disposición. Para ello podrá requerir y utilizar el personal necesario, utilizando el mecanismo establecido en la Ley 8-2017.

La medida evaluada busca ordenarle al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles a realizar la transferencia del Edificio Anexo a la Escuela Superior Central, localizado en la parada veintiuno y medio (21.5), Avenida Ponce de León, Santurce, San Juan, al Fideicomiso de Ballets de San Juan, conforme a lo dispuesto en la Resolución Conjunta 65-2019 y se le otorga un término de noventa (90) días naturales al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, para cumplir con la transferencia ordenada.

ALCANCE DEL INFORME

Como parte del trámite legislativo de la medida, la Comisión de Gobierno solicitó memoriales explicativos a Ballets de San Juan, al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (CEDBI) y al Departamento de Educación. Al momento de la preparación de este informe, se recibieron los memoriales de Ballets de San Juan y del Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (CEDBI). No se recibió memorial explicativo del Departamento de Educación.

COMITÉ DE EVALUACIÓN Y DISPOSICIÓN DE BIENES INMUEBLES



CEDBI no endosa la medida tal cual está redactada. Recomendó modificarla para que no se limite a ordenar una transferencia de titularidad libre de costo y permita evaluar otros negocios jurídicos. En su memorial, el CEDBI explicó que la R. C. del S. 154 ordenaría al Comité "cumplir con la Resolución Conjunta 65-2019" a los fines de transferir la titularidad del Edificio Anexo a la Escuela Superior Central al Fideicomiso de Ballets de San Juan. Sin embargo, el CEDBI sostuvo que la Resolución Conjunta Núm. 65-2019 no lo obligaba exclusivamente a transferir el título de la propiedad, sino a evaluar "la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio jurídico contemplado en la Ley 26-2017". Por ello, indicó que ya había cumplido con la encomienda legislativa, pues luego de evaluar la RC 65-2019 adoptó la Resolución Núm. 2019-80, mediante la cual determinó "denegar la transferencia libre de costo de la Propiedad" y dispuso que el Fideicomiso podía presentar una solicitud de adquisición mediante compraventa, conforme a la reglamentación aplicable.

El CEDBI aclaró, además, que su determinación no afectó la operación actual del inmueble por parte del Fideicomiso. Según indicó, lo resuelto "no imposibilita o tiene el efecto de inhabilitar que el Fideicomiso continúe operando la Propiedad", ya que el Fideicomiso mantiene un Contrato de Usufructo vigente con el Departamento de Transportación y Obras Públicas. Ese contrato fue suscrito el 19 de julio de 2019, tiene una vigencia de "veinte (20) años" y establece un canon anual de "un dólar (\$1.00)", por lo que permanece vigente hasta el 19 de julio de 2039. El CEDBI también señaló que, conforme al propio contrato, el Fideicomiso ocupa la propiedad desde el año 2004 y existía un acuerdo escrito previo.

El memorial también expuso que, el 14 de enero de 2025, el Fideicomiso de Ballets de San Juan solicitó la renovación o extensión del contrato de usufructo vigente. Según el CEDBI, el Director Ejecutivo del Fideicomiso indicó que la Junta de Directores interesaba "una extensión de hasta un máximo de 30 años". No obstante, la solicitud fue referida al DTOP como custodio de la propiedad y parte compareciente en el contrato de usufructo. El Director de la Oficina Asesora de Administración de Propiedades del DTOP entendió que era "prematureo enmendar su vigencia", dado

que el contrato vence en el año 2039, y recomendó comunicar al Fideicomiso que el contrato no sería enmendado hasta que se aproximara su fecha de vencimiento.

En cuanto al marco legal aplicable, el CEDBI sostuvo que, tomando en consideración PROMESA y el Artículo 5.07 de la Ley 26-2017, el Comité no autoriza la transferencia de titularidad libre de costo, sino que la disposición de los inmuebles en desuso debe determinarse a base de su valor en el mercado, evidenciado por una tasación con no más de dos años. Asimismo, explicó que, bajo el Reglamento Único, el CEDBI evalúa propuestas considerando, entre otros factores, el uso propuesto, su impacto positivo en la calidad de vida de la ciudadanía o población que sirve, la capacidad económica del proponente y su capacidad para proveer mantenimiento al inmueble.

Por todo ello, el CEDBI recomendó modificar la medida. En específico, expresó que, dado que la propiedad actualmente es utilizada por el Fideicomiso conforme a un contrato de usufructo vigente hasta 2039, "recomendamos se modifique el título de la RCS 154 y la Sección 1, para que se le permita al CEDBI a evaluar otros negocios jurídicos, sin limitarlo a transferencia libre de costo".

FIDEICOMISO DE BALLETS DE SAN JUAN



El Fideicomiso de Ballets de San Juan endosó la R. C. del S. 154. Solicitó el traspaso libre de costo de la titularidad del Anexo a la Escuela Superior Central, localizado en la Parada 21.5 de la Avenida Ponce de León en Santurce. La entidad expresó que su solicitud se fundamenta en sus "75 años de labor educativa y cultural ininterrumpida", así como en el hecho de que ocupa las instalaciones desde el año 2004 y ha invertido "\$524,700 en su rehabilitación, modernización y mantenimiento", transformando un edificio abandonado en "un centro de excelencia artística y educativa al servicio de la comunidad puertorriqueña".

El Fideicomiso sostuvo que el traspaso de titularidad representa "una inversión estratégica en la educación, el arte y la cultura de Puerto Rico" y que beneficiaría tanto a la institución como a la comunidad en general. En cuanto a los beneficios institucionales, indicó que la titularidad garantizaría la "continuidad operacional" de Ballets de San Juan, protegería la inversión realizada en la planta física y permitiría realizar nuevas inversiones con "mayor seguridad jurídica". Además, señaló que la titularidad facilitaría la planificación de mejoras a largo plazo, el desarrollo de proyectos de expansión y el acceso a financiamiento adicional, subvenciones gubernamentales y privadas para mejoras capitales.

En cuanto al impacto comunitario, el Fideicomiso expresó que el traspaso permitiría continuar ofreciendo servicios educativos a "más de 350 estudiantes anualmente provenientes de los 78 municipios de Puerto Rico", incluyendo programas de becas para estudiantes de escasos recursos. También destacó que Ballets de San Juan fue designado en 2012 como "Patrimonio Cultural Intangible del Pueblo de Puerto Rico", por lo que el traspaso aseguraría la continuidad operacional de una

institución con "70 años de trayectoria ininterrumpida al servicio de la cultura puertorriqueña".

El memorial también enfatizó el valor comunitario de la sede mediante el proyecto "Tu Casa de las Artes", a través del cual Ballets de San Juan ofrece "libre de costo espacios de ensayo y creación" a artistas independientes, organizaciones culturales, educativas y religiosas, compañías de teatro, compañías de danza, universidades y escuelas públicas. Asimismo, indicó que la institución facilita el acceso democrático al arte mediante programas como el Festival de Danza, que beneficia anualmente a "más de 720 estudiantes y 60 agrupaciones de danza", funciones escolares y giras nacionales dirigidas a llevar la danza a comunidades fuera del área metropolitana.



El Fideicomiso planteó, además, que el traspaso constituye un uso eficiente de recursos públicos. Según expuso, el Estado reconoce que la propiedad "no es de utilidad pública para sus propósitos gubernamentales", mientras que para Ballets de San Juan y la comunidad artística representa "un recurso invaluable". En esa línea, sostuvo que el traspaso permitiría convertir permanentemente un activo público en un espacio cultural activo y productivo. Añadió que la inversión de "\$524,700" realizada por una entidad sin fines de lucro en una propiedad de titularidad pública refuerza la pertinencia del traspaso, pues resulta irrazonable que continúe asumiendo la totalidad de los costos de rehabilitación y conservación de una propiedad que no le pertenece.

En cuanto a su trayectoria institucional, Ballets de San Juan resaltó que su Escuela fue fundada en 1952 por Ana García y Gilda Navarra, y que la Compañía realizó su primera presentación el 12 de noviembre de 1954 en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico. También indicó que ha mantenido una actividad artística ininterrumpida y que ha colaborado con figuras internacionales como Alicia Alonso, Fernando Bujones, Rudolph Nureyev y Jorge Esquivel. De igual forma, destacó que hoy opera la Escuela Especializada en Ballet Julián E. Blanco, con programas que alcanzan los 78 municipios de Puerto Rico y con un currículo alineado a estándares del Departamento de Educación.

Sobre las instalaciones, el Fideicomiso explicó que ocupa desde el año 2004 el Anexo a la Escuela Superior Central, antigua Biblioteca Pública de Santurce, otorgado por el Departamento de Transportación y Obras Públicas mediante contrato de usufructo. Señaló que, al recibir las instalaciones, estas se encontraban "en estado de abandono" y que la reparación, mantenimiento y mejoras han estado completamente a cargo de la administración del Fideicomiso. Las instalaciones sirven como centro de entrenamiento y ensayo, espacio educativo, lugar de creación artística, sede de talleres intensivos y espacio comunitario ofrecido libre de costo a artistas y entidades culturales sin sede propia.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley Núm. 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico certifica que el R. C. del S. 154 no impone una obligación económica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, luego de evaluar la Resolución Conjunta del Senado 154 a la luz del marco estatutario aplicable, la Resolución Conjunta Núm. 65-2019 y los memoriales explicativos sometidos por el Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles y el Fideicomiso de Ballets de San Juan, concluye que la medida persigue un fin público legítimo y consistente con la política pública de promover el uso adecuado de bienes inmuebles públicos en beneficio de la educación, la cultura y el bienestar general.



Del análisis efectuado surge que Ballets de San Juan constituye una institución cultural de reconocida trayectoria en Puerto Rico, designada mediante la Ley 291-2012 como Patrimonio Cultural Intangible del Pueblo de Puerto Rico. Asimismo, surge que el Fideicomiso ocupa las facilidades del Anexo a la Escuela Superior Central desde el año 2004, desde donde ofrece servicios educativos, artísticos y comunitarios, incluyendo programas de formación en danza, becas, funciones educativas, giras, talleres y espacios de creación artística para entidades y artistas que no cuentan con instalaciones propias. La Comisión reconoce que la continuidad de dichos servicios en la propiedad objeto de la medida redundará en un beneficio directo para estudiantes, artistas, organizaciones culturales y la comunidad en general.

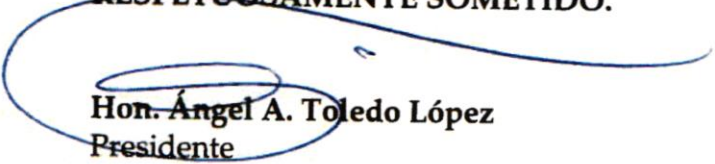
La Comisión también toma conocimiento de que, conforme al memorial del Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, la Resolución Conjunta Núm. 65-2019 ordenó evaluar la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio jurídico contemplado en la Ley 26-2017, según enmendada, y no necesariamente imponer una transferencia libre de costo de forma automática. A su vez, el CEDBI informó que la propiedad se encuentra actualmente bajo un contrato de usufructo vigente hasta el año 2039, otorgado por el Departamento de Transportación y Obras Públicas, y recomendó modificar el título y la Sección 1 de la medida para permitir la evaluación de otros negocios jurídicos, sin limitar el curso de acción a una transferencia de titularidad libre de costo.

Por consiguiente, la Comisión entiende necesario armonizar el lenguaje de la Resolución Conjunta del Senado 154 con las facultades, procedimientos y limitaciones que rigen al CEDBI bajo la Ley 26-2017, según enmendada, su reglamentación aplicable y la normativa fiscal pertinente. A esos fines, el entirillado que acompaña este informe acoge enmiendas dirigidas a aclarar que el CEDBI deberá evaluar, conforme a la ley y reglamentación aplicable, la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio jurídico disponible respecto al inmueble, tomando en consideración el interés público, la trayectoria institucional de Ballets de San Juan, la utilización actual

de la propiedad y las condiciones legales que rigen la disposición de bienes inmuebles públicos.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico tiene a bien presentar ante este Alto Cuerpo el Informe Positivo sobre La Resolución Conjunta del Senado 154, recomendando su aprobación con las enmiendas que se acompañan en el entirillado electrónico.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.



Hon. Ángel A. Toledo López
Presidente
Comisión de Gobierno
Senado de Puerto Rico

ENTIRILLADO ELECTRÓNICO GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

3^{ra}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S. 154

26 de febrero de 2026

Presentada por el señor Toledo López

Referida a la Comisión de Gobierno

RESOLUCIÓN CONJUNTA



Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por la Ley 26-2017, según enmendada, mejor conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal", ~~umplir con la Resolución Conjunta 65-2019, a los fines de transferir la titularidad~~ evaluar y determinar, conforme a la Resolución Conjunta 65-2019, la Ley 26-2017, según enmendada, y la reglamentación aplicable, el negocio jurídico procedente para la disposición del Edificio Anexo a la Escuela Superior Central, localizado en la parada veintiuno y medio (21.5), Avenida Ponce de León, Santurce, San Juan, al Fideicomiso de Ballets de San Juan; para que dicho Comité considere la transferencia, usufructo, arrendamiento, compraventa o cualquier otro negocio jurídico autorizado por ley; para que, de determinarse procedente una compraventa, evalúe la posible acreditación al precio de las mejoras necesarias, útiles y permanentes realizadas por el Fideicomiso y debidamente probadas; para ordenar al Comité informar a la Asamblea Legislativa el resultado de dicha evaluación dentro del término de noventa (90) días naturales; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Ballets de San Juan, fundado en 1954, es una de las instituciones culturales más trascendentales de la isla. Su aportación sostenida a la formación artística, a la promoción de nuestra identidad cultural y al desarrollo del ballet profesional en Puerto Rico fue

reconocida formalmente mediante la Ley 291-2012, que lo declaró Patrimonio Cultural Intangible del Pueblo de Puerto Rico.

Desde el año 2004, el Fideicomiso de Ballets de San Juan ocupa y administra las instalaciones de la Escuela Superior Central, localizada en la parada veintiuno y medio (21.5), Avenida Ponce de León, en Santurce, desde donde ejecuta su programa educativo y artístico, beneficiando a cientos de estudiantes y a la comunidad en general. La continuidad de esta institución en dicha facilidad resulta importante para garantizar la estabilidad de sus operaciones y la preservación de su legado cultural.

En la Resolución Conjunta 65-2019, esta Asamblea Legislativa dispuso la transferencia de la titularidad de dicha propiedad al Fideicomiso de Ballets de San Juan. Esto constituye una expresión clara y precisa de la voluntad legislativa. En consecuencia, y conforme a la Ley 26-2017, supra, según enmendada, corresponde al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles ejecutar lo antes posible dicha transferencia.

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

- 1 Sección 1.- El Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles vendrá
- 2 obligado ~~a realizar la transferencia~~ evaluar, conforme a la Ley 26-2017, según enmendada, y la
- 3 reglamentación aplicable, la transferencia, usufructo, arrendamiento, compraventa o cualquier
- 4 otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley del Edificio Anexo a la Escuela Superior
- 5 Central, localizado en la parada veintiuno y medio (21.5), Avenida Ponce de León,
- 6 Santurce, San Juan, al a favor del Fideicomiso de Ballets de San Juan, conforme a lo
- 7 dispuesto en la Resolución Conjunta 65-2019. En caso de que el Comité determine que el
- 8 negocio jurídico procedente sea una compraventa, deberá evaluar la posibilidad de acreditar al
- 9 precio de la transacción las mejoras necesarias, útiles y permanentes debidamente evidenciadas por
- 10 el Fideicomiso de Ballets de San Juan, realizadas en beneficio del inmueble, siempre que ello sea

1 compatible con la Ley 26-2017, según enmendada, la reglamentación aplicable y cualquier
2 normativa fiscal o federal pertinente.

3 Sección 2.- Se le otorga un término de noventa (90) días naturales al Comité de
4 Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, para cumplir con la transferencia
5 ordenada. El Comité deberá informar a la Asamblea Legislativa, dentro del término de noventa
6 (90) días naturales contados a partir de la aprobación de esta Resolución Conjunta, el resultado de
7 la evaluación ordenada, incluyendo el negocio jurídico evaluado o recomendado, la consideración
8 dada a las mejoras reclamadas por el Fideicomiso y cualquier determinación, condición o
9 recomendación relacionada con la disposición del inmueble.

10 Sección 3.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después
11 de su aprobación.

